Kaufmännische Lehranstalten Bremerhaven
Berufsbildende Schulen für Wirtschaft und Verwaltung

Name: ..... **Klasse:** .....

Vorname: ..... **Datum:** .....

Punkte	Prozent	Note	Zeichen
_____ / 50	_____ %		

Probeklausur 4 – Musterlösung

Wirtschafts- und Sozialkunde · 1. Ausbildungsjahr

Module 10 bis 12: Betriebsrat · JAV, Betriebsvereinbarung, Betriebsversammlung · Rechte des Einzelnen – Politik C 1 bis C 3: Grundrechte und Bürgerschaftswahl

45 Minuten · **12** Aufgaben · **50** Punkte

Hinweise zur Bearbeitung

- Prüfen Sie zuerst, ob Ihr Aufgabensatz alle 12 Aufgaben enthält.
- Bei den Ankreuzaufgaben ist genau eine Antwort richtig. Tragen Sie die Kennziffer (1–5) in das Lösungskästchen ein.
- Bei den offenen Aufgaben schreiben Sie in ganzen Sätzen auf die vorgegebenen Linien.
- Die erreichbaren Punkte stehen rechts neben jeder Aufgabe.
- Erlaubte Hilfsmittel: nur das Lehrbuch.

Notenschlüssel	1 = 100–92 %	2 = 91–81 %	3 = 80–67 %	4 = 66–50 %	5 = 49–30 %	6 = 29–0 %

Sie sind Auszubildende bzw. Auszubildender in der **Nordstadt-Kauf GmbH** in Bremerhaven. Die Aufgaben in Teil A stammen aus der Abschlussprüfung (dort: Warenhaus Maxikauf GmbH) oder sind im Stil der Prüfung geschrieben.

Teil A – Aufgaben aus der Abschlussprüfung (24 Punkte)

1. Aufgabe — 3 Punkte

Winter 2021/22, Aufgabe 16

In der Maxikauf GmbH existiert ein Betriebsrat. Demnächst stehen Neuwahlen an. Aus welchem Grund werden die Mitarbeiter der Maxikauf GmbH die Existenz eines Betriebsrats grundsätzlich befürworten?

1 Weil der Betriebsrat für die Umsetzung des Tarifvertrages die alleinige Verantwortung hat
2 Weil der Betriebsrat bei der Ernennung eines Geschäftsführers zustimmen muss
3 Weil der Betriebsrat bei allen Entscheidungen der Geschäftsleitung mitbestimmen kann
4 Weil der Betriebsrat die Interessen der Mitarbeiter gegenüber der Geschäftsleitung vertritt
5 Weil der Betriebsrat mit dem Arbeitgeberverband Betriebsvereinbarungen abschließen kann

Lösung: ☐ **4** – Modul 10

2. Aufgabe

3 Punkte

Winter 2025/26, Aufgabe 22

Der 19-jährige Abiturient Lukas Bemann ist seit 1. Januar 2025 bei der Maxikauf GmbH als Arbeitnehmer im Lager beschäftigt. Das Arbeitsverhältnis wurde unbefristet mit einer Probezeit von drei Monaten abgeschlossen. Im Mai 2025 wird ein neuer Betriebsrat gewählt. Prüfen Sie, ob sich Lukas Bemann als Betriebsrat wählen lassen darf! Auszug BetrVG – § 7 Wahlberechtigung: Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Werden Arbeitnehmer eines anderen Arbeitgebers zur Arbeitsleistung überlassen, so sind diese wahlberechtigt, wenn sie länger als drei Monate im Betrieb eingesetzt werden. – § 8 Wählbarkeit: (1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und sechs Monate dem Betrieb angehören.

1 Ja, wenn er im Mai 2025 noch bei der Maxikauf GmbH beschäftigt ist
2 Ja, weil er volljährig ist
3 Ja, weil sein Vertrag mit der Maxikauf GmbH über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten abgeschlossen wurde
4 Nein, weil er noch in der Probezeit ist
5 Nein, weil er zur Zeit der Betriebsratswahl noch nicht lange genug bei der Maxikauf GmbH beschäftigt ist

Lösung: ☐ **5** – noch keine 6 Monate im Betrieb

3. Aufgabe

3 Punkte

Sommer 2025, Aufgabe 24

Frau Bachmann möchte sich über die Betriebsratswahl informieren und hat sich einen Gesetzesauszug zu Wahlberechtigung und Wählbarkeit beschafft. Stellen Sie fest, aus welchem Gesetz dieser Auszug stammt!

1 Aus dem Handelsgesetzbuch
2 Aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch
3 Aus dem Berufsbildungsgesetz
4 Aus dem Betriebsverfassungsgesetz
5 Aus dem Tarifvertragsgesetz

Lösung: ☐ **4** – BetrVG

4. Aufgabe

3 Punkte

Sommer 2023, Aufgabe 20

Herr Winter (18) erfährt, dass bei der Maxikauf GmbH erstmals eine Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) gewählt werden soll. Welche Vorteile dürfen Herr Winter und die anderen Jugendlichen und Auszubildenden davon erwarten?

1 Die JAV kann dann selbstständig mit der Geschäftsleitung über die Mindesturlaubsansprüche verhandeln.
2 Für die jüngeren Mitarbeiter gibt es dann Ansprechpartner in ihrem Alter, die ihre Anliegen über den Betriebsrat durchzusetzen versuchen.
3 Die Mitglieder der JAV können an den Sitzungen des Betriebsrates teilnehmen und dort immer in allen Angelegenheiten mitbestimmen.
4 Ein Vertreter der JAV könnte sich dann in den Betriebsrat wählen lassen.
5 Die Auszubildenden können dann ihren Ausbilder frei wählen.

Lösung: ☐ **2** – Modul 11

5. Aufgabe

3 Punkte

Sommer 2023, Aufgabe 19

Die Auszubildenden der Maxikauf GmbH erhalten eine Info-Mappe. Welche Information ist Inhalt einer Betriebsvereinbarung und keine gesetzliche Regelung?

1 Für die JAV der Maxikauf GmbH sind alle Arbeitnehmer wählbar, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind.
2 Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit der Berufsschulferien gegeben werden.
3 Alle Auszubildenden müssen während ihrer Ausbildungszeit jedes Jahr ein 3-tägiges Seminar zur Vertiefung der Branchenkenntnisse absolvieren.
4 Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis jederzeit ohne Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden.
5 Die Auszubildenden werden für den Besuch der Berufsschule freigestellt.

Lösung: ☐ **3** – 1: BetrVG, 2: JArbSchG, 4 und 5: BBiG

6. Aufgabe

3 Punkte

Winter 2021/22, Aufgabe 17

Die Mitarbeiter möchten eine Betriebsversammlung durchführen. Prüfen Sie, was dabei zu beachten ist! (§ 43 Abs. 1 BetrVG: Der Betriebsrat hat einmal in jedem Kalendervierteljahr eine Betriebsversammlung einzuberufen und in ihr einen Tätigkeitsbericht zu erstatten.)

1 Eine Betriebsversammlung darf nur außerhalb der Öffnungszeiten durchgeführt werden.
2 Es müssen 5 Mitarbeiter, die länger als 6 Monate beschäftigt sind, eine solche Versammlung beantragen.
3 Alle Mitarbeiter müssen einer Betriebsversammlung zustimmen.
4 Es müssen mindestens 5 Mitarbeiter eine solche Versammlung befürworten.
5 Eine Betriebsversammlung ist viermal im Jahr einzuberufen.

Lösung: ☐ **5** – Modul 11

7. Aufgabe

3 Punkte

Im Stil der Prüfung

Welches Recht hat eine Arbeitnehmerin nach dem Betriebsverfassungsgesetz auch dann, wenn es in ihrem Betrieb keinen Betriebsrat gibt?

1 Sie kann bei jeder Einstellung mitbestimmen.
2 Sie darf ihre Personalakte einsehen und eine eigene Erklärung dazu abgeben.
3 Sie kann den Urlaubsplan für alle festlegen.
4 Sie darf eine Betriebsvereinbarung abschließen.
5 Sie kann die Einigungsstelle anrufen.

Lösung: ☐ **2** – § 83 BetrVG (Modul 12)

8. Aufgabe

3 Punkte

Im Stil der Prüfung

Wer darf am 30. Mai 2027 die Bremische Bürgerschaft wählen?

1 Alle Menschen, die in Bremen oder Bremerhaven arbeiten
2 Deutsche ab 16 Jahren, die seit mindestens drei Monaten im Land Bremen wohnen
3 Alle EU-Bürger ab 18 Jahren im Land Bremen
4 Nur Deutsche ab 18 Jahren
5 Alle Mitglieder einer Partei

Lösung: ☐ **2** – Politik C 2

Teil B – Situationsaufgaben (26 Punkte)

9. Aufgabe — 8 Punkte

In der Filiale Lehe wird am 18.03.2027 ein Betriebsrat gewählt. Prüfen Sie für jede Person, ob sie wählen darf und ob sie gewählt werden kann. (je Person 1 Punkt)

> Auszug BetrVG – § 7 Wahlberechtigung: Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer des Betriebs, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Werden Arbeitnehmer eines anderen Arbeitgebers zur Arbeitsleistung überlassen, so sind diese wahlberechtigt, wenn sie länger als drei Monate im Betrieb eingesetzt werden. – § 8 Wählbarkeit: (1) Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und sechs Monate dem Betrieb angehören.

Name	Angaben	wählen?	wählbar?
Nele	17 Jahre, Auszubildende seit 01.08.2026	ja	nein
Herr Kock	44 Jahre, Verkäufer seit 2010	ja	ja
Frau Duman	31 Jahre, Leiharbeiterin, seit 4 Monaten in der Filiale	ja	nein
Jan	22 Jahre, Verkäufer seit 01.01.2027	ja	nein
Frau Hinz	58 Jahre, Minijob an der Kasse seit 2020	ja	ja
Frau Reich	Geschäftsführerin der GmbH	nein	nein

9.2 Die Filiale hat 48 wahlberechtigte Beschäftigte. Wie viele Mitglieder hat der Betriebsrat? Auszug § 9 BetrVG: Der Betriebsrat besteht in Betrieben mit in der Regel 5 bis 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern aus einer Person, 21 bis 50 aus 3 Mitgliedern, 51 bis 100 aus 5 Mitgliedern, 101 bis 200 aus 7 Mitgliedern. (2 Punkte)

21–50 Wahlberechtigte → 3 Mitglieder

10. Aufgabe — 6 Punkte

Welches Recht hat der Betriebsrat? Tragen Sie ein: I = Information, B = Beratung, W = Widerspruch/Zustimmungsverweigerung, M = Mitbestimmung. (je 1 Punkt)

	Fall	Recht
a)	Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit werden geändert.	M
b)	Ein Kollege soll in eine andere Filiale versetzt werden.	W
c)	Die Filiale soll im Herbst umgebaut werden.	I
d)	Die Geschäftsleitung plant, wie viel Personal nächstes Jahr gebraucht wird.	B
e)	Der Urlaubsplan für 2028 wird aufgestellt.	M
f)	Eine neue Kassiererin soll eingestellt werden.	W

11. Aufgabe

6 Punkte

Lösen Sie den Fall im Vier-Schritte-Schema.

§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG: Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, mitzubestimmen bei Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage.

Die Filialleiterin der Nordstadt-Kauf GmbH legt ohne den Betriebsrat fest, dass ab Montag alle schon um 7:30 Uhr statt um 8:00 Uhr anfangen. Müssen die Beschäftigten früher kommen?

Schritt	Ihre Lösung
1 Problem (1 P.)	Es ist zu prüfen, ob die Beschäftigten ab Montag um 7:30 Uhr anfangen müssen.
2 Regel (2 P.)	Nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG bestimmt der Betriebsrat bei Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit mit.
3 Anwenden (2 P.)	Die Filialleiterin ändert den Arbeitsbeginn – eine mitbestimmungspflichtige Angelegenheit. Der Betriebsrat wurde nicht beteiligt.
4 Ergebnis (1 P.)	Die Anordnung ist unwirksam. Die Beschäftigten müssen nicht früher kommen.

12. Aufgabe

6 Punkte

Grundrechte und Wahl. (je 2 Punkte)

12.1 Nennen Sie jeweils das Grundrecht mit Artikel: a) Mia färbt sich die Haare blau. b) Die Beschäftigten treten in die Gewerkschaft ein und streiken.

a) freie Entfaltung der Persönlichkeit, Art. 2 GG

b) Koalitionsfreiheit, Art. 9 (Abs. 3) GG

12.2 Ist der Stimmzettel gültig? a) drei Kreuze bei einer Person, zwei bei einer Liste einer anderen Partei b) je zwei Kreuze bei drei verschiedenen Listen

a) gültig – fünf Stimmen, panaschiert

b) ungültig – sechs Stimmen

12.3 Nennen Sie vier der fünf Wahlrechtsgrundsätze.

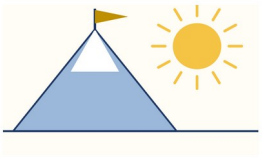
allgemein, unmittelbar, frei, gleich, geheim (vier davon)

Für Profis

Profi-Zusatz (bis zu 3 Bonuspunkte) – Beurteilen Sie: „Einen Betriebsrat brauchen nur große Firmen. In einer kleinen Filiale regelt man alles direkt mit dem Chef."

Teilweise richtig: In kleinen Betrieben ist der Kontakt enger. Aber auch dort gibt es Konflikte über Dienstpläne, Urlaub oder Überstunden, bei denen Einzelne sich nicht trauen zu widersprechen. Schon ab 5 Beschäftigten kann ein Betriebsrat gewählt werden; er hat Mitbestimmungsrechte, und seine Mitglieder sind vor Kündigung geschützt. Ohne Betriebsrat bleiben nur die Rechte des Einzelnen (§§ 81–84).

Geschafft!



Deutsch: *Ruhig bleiben – du hast das geübt. Viel Erfolg!*

English: *Stay calm – you have practised this. Good luck!*

Español: *Mantén la calma: lo has practicado. ¡Mucho éxito!*

Português: *Mantenha a calma: você treinou para isso. Boa sorte!*

Українська: *Залишайся спокійним – ти це тренував. Успіху!*

ትግርኛ: ህዱእ ኩን፡ ነዚ ተለማሚድካዮ ኢኻ። ዕዉት ኩን!

العربية: اهدأ، لقد تدرّبت على هذا. حظًا موفقًا!